

주의 요구

1. 제 목 : 공매 입찰 전 공매통지 송달여부 확인 불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법」 제75조 제1항(「지방세징수법」 제80조 제1항)에 따르면 관할 세무서장은 제72조 제1항 및 제2항에 따른 공매공고를 한 경우 즉시 그 내용을 체납자, 납세담보물 소유자 등¹⁾에게 통지하도록 되어 있으며

-
- 1) 1. 체납자
2. 납세담보물 소유자
3. 다음 각 목의 구분에 따른 자
가. 공매재산이 공유물의 지분인 경우: 공매공고의 등기 또는 등록 전 날 현재의 공유자
나. 공매재산이 부부공유의 동산·유가증권인 경우: 배우자
4. 공매공고의 등기 또는 등록 전 날 현재 공매재산에 대하여 전세권·질권·저당권 또는 그 밖의 권리를 가진 자

「국세기본법」 제12조 제1항(「지방세기본법」 제32조)에 따르면 송달하는 서류는 송달받아야 할 자에게 도달한 때부터 효력이 발생한다고 되어 있다.

이와 관련하여 「압류재산 매각대행업무요강」 제40조 제1항 제4호에 따르면 공매를 집행하는 직원은 공매개시 10분 전까지는 공매장소에 참석하여 공매집행에 필요한 이해관계자에 대한 공매통지서²⁾의 송달 여부를 확인하는 준비를 마치도록 되어 있다.

따라서, 공매 입찰 시작 후 송달하자로 인한 공매 취소로 매수신청인에게 혼란을 주는 등 체납압류재산 전문매각기관으로서 공신력이 저하되지 않도록 공매통지서 송달 여부 확인 업무를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울서부지역본부 소관 압류재산에 대하여 공매통지서 송달 여부 확인 실태를 점검한 결과

2020. 7. 1. ♣♣세무서로부터 수임한 체납자 ■■■의 압류재산 (XXXX-XXXXX-XXX) ‘■■■■■■■■시 ■■■구 ■■■동 XXX ♠♠♠♠♠♠ 제아파트동 제XX층 제XXX동 XXXX호’의 경우 2022년도 44회차 공매 공고 입찰기간(2022. 11. 14.~16.) 중 마지막 날인 2022. 11. 16. 체납자에게 공매통지서가 송달되지 않은 사유로 공매를 취소하였고

2) 주요 내용: 체납자, 공매재산 내역, 공고 연월일, 인터넷 입찰기간 및 개찰일시와 공매 예정가격, 공매장소와 방법 등

2020. 10. 7. ★★세무서로부터 수입한 체납자 ◆◆◆의 압류재산 (XXXX-XXXXX-XXX) ‘■■■■시 ■■■■구 ■■■■동 XX-XX 제X층 제XXX호’의 경우 재공매 5회차 입찰기간(2021. 8. 23.~25. 공매예정가격: 43,500천 원)에 최고가 매수신청인 ○○○○에게(매수신청가격: 43,600천 원) 낙찰되었으나 2021. 8. 27. 체납자에게 송달되지 않은 사유로 매각불허 결정하는 등

[표 2]와 같이 공매 입찰 전 이해관계자에 대한 공매통지서 송달 여부 확인을 소홀히 하여 공매 입찰이 시작된 후에 공매 입찰을 취소(23건)하거나 매각불허 결정(4건)한 27건이 확인되었다.

[표 2] 공매 입찰 시작 후 송달하자로 인한 공매 취소 내역

순 번	위임기관	관리번호	체납자	입찰기간/ 매각불허결정일	공매 취소일
--------	------	------	-----	------------------	--------

“기재 생략”

순 번	위임기관	관리번호	체납자	입찰기간/ 매각불허결정일	공매 취소일
--------	------	------	-----	------------------	--------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 공매 준비 전 송달여부 확인 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 압류재산 공매 입찰 시작 이후 송달 하자로 인한 공매취소가 발생하지 않도록 송달 여부 확인 업무를 철저히 하며 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)